

IX. Situaciones Administrativas

Según los artículos 2.2.5.5.1 y 2.2.5.5.2 del Decreto 1083 de 2015 (modificado por el 648 de 2017), el empleado público, durante su relación legal y reglamentaria, puede encontrarse en distintas situaciones administrativas, entendiendo como servicio activo aquella en la que ejerce las funciones del cargo del cual tomó posesión. Estas situaciones se fundamentan en los Decretos ley 2400 y 3074 de 1968, el Decreto 1045 de 1978, el Decreto 1083 de 2015, el Decreto Ley 1228 de 1995 y las Leyes 1635 de 2013 y 1822 de 2017.

A. Licencias

Las licencias las confiere el nominador o el Subdirector Administrativo y permiten al funcionario separarse de sus funciones sin romper el vínculo con la entidad; durante ellas no podrá desempeñar otro cargo en el Estado, celebrar contratos con este, intervenir en política ni ejercer la abogacía, salvo excepciones legales.

1. Licencia Ordinaria no remunerada

Separación transitoria y sin remuneración del cargo, hasta por sesenta (60) días hábiles al año, prorrogable hasta treinta (30) días hábiles más por justa causa. Debe solicitarse por escrito al nominador y al Jefe de Personal (Art. 2.2.5.5.5 Decreto 1083 de 2015). El empleado conserva su calidad de servidor público, no puede desempeñar otro cargo estatal ni participar en política, el tiempo no es computable como servicio, la entidad sigue pagando aportes a seguridad social y, al vencerse, el empleado debe reincorporarse so pena de incurrir en abandono del cargo.

2. Licencia no remunerada para adelantar estudios

Separación por solicitud propia, sin remuneración, hasta por doce (12) meses, prorrogable dos (2) veces, siempre que no se afecte el servicio y el empleado acredite al menos un (1) año de servicio continuo, calificación sobresaliente en el último año, duración del programa académico y copia de la matrícula (Art. 2.2.5.5.6 Decreto 1083 de 2015). Aplican las mismas condiciones generales de la licencia ordinaria.

3. Licencia de Maternidad

Descanso remunerado de dieciocho (18) semanas (Art. 236 CST, modificado por la Ley 1822 de 2017), que puede iniciarse dos semanas antes del parto (o mínimo una semana antes, obligatoriamente). Si no se disfrutó, se pagan las semanas no gozadas; en partos prematuros o múltiples la licencia se amplía. Requiere certificado médico con estado de embarazo, fecha probable de parto y fecha de inicio de la licencia. Las garantías se extienden a la madre adoptante o al padre a cargo del recién nacido. No procede el despido por embarazo o lactancia sin autorización del Ministerio del Trabajo (Art. 239 CST, modificado por la Ley 1822 de 2017); de darse sin autorización, procede una indemnización de sesenta (60) días de trabajo. El trámite ante la EPS lo adelanta el empleador (Decreto Ley 019 de 2012); es irrenunciable y no interrumpe el tiempo de servicio. En caso de aborto o parto fallido, el descanso remunerado es de dos (2) a cuatro (4) semanas (Art. 237 CST). Si la funcionaria supera un concurso de méritos estando en licencia, se interrumpe el período de prueba y se

realiza evaluación parcial (más de 20 días de ausencia). La Ley 2114 de 2021 creó la licencia parental compartida (hasta las últimas seis semanas distribuibles entre los padres) y la licencia parental flexible de tiempo parcial.

4. Licencia de Paternidad

Ocho (8) días hábiles de licencia remunerada para el esposo o compañero permanente, a cargo de la EPS, siempre que haya cotizado 100 semanas previas (Ley 755 de 2002 y Ley 1822 de 2017). Se soporta con el Registro Civil de Nacimiento, presentado a la EPS dentro de los treinta (30) días siguientes al nacimiento; no interrumpe el tiempo de servicio ni, por su corta duración, el período de prueba. Constituye causal de interrupción de vacaciones y debe disfrutarse en la época inmediatamente posterior al nacimiento, sin lugar a indemnización si no se disfruta.

5. Licencia por Enfermedad

Se autoriza mediante acto motivado, con certificación de autoridad competente (Art. 2.2.5.5.11 Decreto 1083 de 2015). Si es igual o inferior a dos (2) días se remunera al 100 %; a partir del tercer día genera vacancia temporal y se remunera según la normativa de Seguridad Social en Salud: los dos primeros días a cargo del empleador y, del tercer al día noventa, dos terceras partes del sueldo por la EPS, la mitad entre los días 91 y 180 (Decreto 780 de 2016). En enfermedad laboral, la ARL asume el 100 % desde el día siguiente al accidente o diagnóstico y hasta el día 180 (Decreto Ley 3135 de 1968). No interrumpe el tiempo de servicio; superados los 180 días, el empleado es retirado del servicio con derecho a las prestaciones correspondientes. No es viable interrumpir una licencia de enfermedad para otorgar una de luto. El tiempo de incapacidad hasta 180 días cuenta para la bonificación por servicios; el exceso no cuenta para ningún elemento salarial, e interrumpe el cómputo para vacaciones, prima de vacaciones y bonificación de recreación. Las cesantías se siguen percibiendo durante la incapacidad.

6. Licencia por Luto

Licencia remunerada de cinco (5) días hábiles por fallecimiento del cónyuge, compañero(a) permanente o familiar hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil (Ley 1635 de 2013). Debe presentarse al Jefe de Personal dentro de los treinta (30) días siguientes al hecho, con el certificado de defunción y el soporte del parentesco correspondiente (registro civil, certificado de matrimonio o declaración juramentada, según el caso). No interrumpe el tiempo de servicio, pero sí interrumpe las vacaciones, la licencia ordinaria y la licencia no remunerada para estudios, que se reanudan al finalizar (Art. 2.2.5.5.16 Decreto 1083 de 2015). Los contratistas, al no ser servidores públicos, no tienen derecho a esta licencia.

7. Licencia por Actividades Deportivas

Se concede a servidores seleccionados para representar al país en eventos deportivos internacionales (Decreto Ley 1228 de 1995, Decreto 515 de 1986 y Art. 2.2.5.5.8 Decreto 1083 de 2015), por solicitud de Coldeportes, la liga o federación correspondiente, por el tiempo

requerido; no interrumpe el tiempo de servicio y genera exención de tasas e impuestos de salida del país.

B. Permisos

Situación administrativa regulada en el artículo 2.2.5.5.17 del Decreto 1083 de 2015; corresponde al nominador o Jefe de Personal autorizarlos o negarlos.

1. Permisos Remunerados

Retiro temporal, entre una (1) hora y tres (3) días hábiles, con derecho a sueldo, para atender circunstancias personales o familiares urgentes, sin interrumpir el vínculo laboral; se solicita por escrito indicando el tiempo y la justa causa. En caso de calamidad doméstica, el empleado informa y justifica al reincorporarse, so pena de descuento salarial si no hay mérito suficiente.

a) Citas Médicas

Debe autorizarlas el nominador o jefe de personal; según el Concepto 41022 de 2018 del Ministerio del Trabajo, el permiso procede con los soportes documentales pertinentes, el empleador no puede impedir la asistencia médica ni exigir reposición del tiempo, por tratarse de derechos irrenunciables. Aplica además la estabilidad laboral reforzada para pre-pensionados y personas con deterioro de salud (Sentencias T-229/2017, T-320/2016 y C-930/09).

2. Permiso Sindical

Garantía de las organizaciones sindicales para directivos, comisiones de reclamos y delegados a asambleas y negociación colectiva (Decreto 1072 de 2015). Se solicita por escrito con cinco (5) días de antelación para asambleas y negociación, y tres (3) días para directivos; el nominador debe decidir de fondo y notificar antes del inicio del permiso. Durante el permiso se mantienen los derechos salariales, prestacionales y de carrera (Art. 2.2.5.5.18 Decreto 1083 de 2015); solo puede negarse mediante acto motivado que demuestre afectación del servicio.

3. Permiso de Lactancia

Dos descansos de treinta (30) minutos durante la jornada, durante los primeros seis (6) meses de edad del hijo (Art. 238 CST).

4. Permiso Académico Compensado

Hasta dos (2) horas diarias o cuarenta (40) horas mensuales, por dos (2) años prorrogables por uno (1), para posgrados en instituciones reconocidas, sujeto a las necesidades del servicio y compensación del tiempo (Art. 2.2.5.5.19 Decreto 1083 de 2015).

5. Permiso para Ejercer la Docencia Universitaria

Permiso remunerado hasta por cinco (5) horas semanales de cátedra, sujeto a las necesidades del servicio (Art. 2.2.5.5.20 Decreto 1083 de 2015).

C. Comisión

El empleado está en comisión cuando cumple misiones, adelanta estudios o atiende actividades especiales en sede diferente a la habitual, previa autorización del jefe del organismo, al interior o exterior del país (Art. 2.2.5.5.20 Decreto 1083 de 2015). Las comisiones pueden ser: de servicios, para adelantar estudios, para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción o de periodo, o para atender invitaciones de gobiernos u organismos internacionales. El acto que la confiere señala el objetivo, viáticos, duración, entidad que sufraga los gastos y el certificado de disponibilidad presupuestal.

1. Comisión por Servicios

Se confiere para ejercer funciones en otro lugar, cumplir misiones especiales o asistir a reuniones y visitas de observación; es de obligatorio cumplimiento. Al exterior se otorga por el término estrictamente necesario más un día de ida y otro de regreso; al interior, hasta treinta (30) días hábiles, prorrogables por una sola vez hasta treinta (30) días más, salvo comisiones de inspección o vigilancia. Las comisiones permanentes están prohibidas (Art. 2.2.5.5.26 Decreto 1083 de 2015). El comisionado tiene derecho a su remuneración, viáticos y gastos de transporte fuera del perímetro urbano, salvo que sean asumidos por otra entidad.

2. Comisión para Adelantar Estudios al Interior o Exterior del País

Para formación o perfeccionamiento en las funciones del cargo. Requiere estar vinculado en carrera o libre nombramiento, acreditar un (1) año de servicio continuo y calificación sobresaliente. Durante la comisión el empleado percibe salario y prestaciones, pasajes, cuenta el tiempo como servicio activo y tiene derecho a reincorporarse al finalizar. No genera pago de viáticos ni, dentro de la misma ciudad, de transporte (Art. 2.2.5.5.32 Decreto 1083 de 2015).

3. Comisión para Desempeñar Empleos de Libre Nombramiento y Remoción o de Periodo

Preserva los derechos de carrera de un empleado de carrera nombrado en un cargo de libre nombramiento o de periodo. La otorga el jefe de la entidad mediante acto motivado, hasta por tres (3) años prorrogables por igual término, sin superar seis (6) años en total (Art. 26 Ley 909 de 2004). Es un derecho si la evaluación fue sobresaliente y facultativa si fue satisfactoria; no implica pérdida de derechos de carrera, salvo que se tome posesión sin la comisión respectiva. El empleo de carrera vacante puede proveerse por encargo o provisionalidad mientras dure la comisión; vencido el término, el empleado debe reintegrarse o renunciar al cargo de libre nombramiento.

D. Encargos

Permiten asumir parcial o totalmente funciones de otro empleo por ausencia temporal o definitiva del titular, sin interrumpir el tiempo de servicio ni afectar los derechos de carrera (Art. 2.2.5.5.41 Decreto 1083 de 2015; ver también numeral 6.3 de este Manual).

1. Encargo en empleos de Carrera

Se rige por la Ley 909 de 2004; tienen derecho preferencial los empleados de carrera que acrediten requisitos, aptitudes, ausencia de sanciones disciplinarias en el último año y evaluación sobresaliente (Art. 2.2.5.5.42 Decreto 1083 de 2015). A falta de estos, procede la vinculación de provisionales. No puede encargarse a un empleado de libre nombramiento en un empleo de carrera.

2. Encargos en empleos de Libre Nombramiento y Remoción

En vacancia temporal, dura el término de esta; en vacancia definitiva, hasta tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo debe proveerse en forma definitiva (Art. 2.2.5.5.43 Decreto 1083 de 2015). El encargado percibe el salario del empleo desempeñado, si no lo percibe su titular. Al vencerse el encargo, el empleado retoma automáticamente su cargo. No procede el encargo de provisionales ni de temporales.

3. Encargo Interinstitucional

Se presenta cuando el Presidente de la República designa temporalmente a un empleado en otra entidad de la Rama Ejecutiva, para asumir funciones de un empleo vacante del cual es nominador, pudiendo recaer en empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción.

E. Suspensión en el ejercicio del Cargo

Situación originada en orden de autoridad fiscal o judicial, o en sanción disciplinaria; no genera pago de salarios ni prestaciones.

1. Suspensión por decisión Judicial o Fiscal

Separación temporal por orden judicial o fiscal, mediante acto motivado, que genera vacancia temporal. El empleado conserva su calidad hasta la definición de su situación jurídica; el empleo puede proveerse transitoriamente por encargo o provisionalidad. El tiempo no cuenta como servicio, no se cancela remuneración, pero la entidad sigue cotizando a seguridad social (Art. 2.2.5.5.47 Decreto 1083 de 2015).

2. Suspensión por decisión Disciplinaria

La Ley 1952 de 2019 (Art. 48) prevé, entre las sanciones: destitución e inhabilidad general de diez (10) a veinte (20) años para faltas gravísimas dolosas, de ocho (8) a diez (10) años para faltas gravísimas culposas; suspensión de tres (3) a dieciocho (18) meses para faltas graves dolosas, de uno (1) a doce (12) meses para faltas graves culposas; multa de diez (10) a ciento ochenta (180) días de salario para faltas leves dolosas; y amonestación escrita para faltas leves culposas. Si el disciplinado ya cesó en funciones, la suspensión se convierte en salarios básicos dejados de percibir, sin perjuicio de la inhabilidad (Ley 2094 de 2021). El concurso de faltas disciplinarias se gradúa incrementando la sanción más grave sin exceder el máximo legal (Art. 51).

F. Periodo de Prueba en empleo de Carrera Administrativa

El empleado que supere un concurso de méritos es nombrado en período de prueba y su empleo de origen se declara en vacancia temporal mientras dura este (Art. 2.2.5.5.49 Decreto 1083 de 2015 y numeral 5 Art. 31 Ley 909 de 2004). Al final, se actualiza su inscripción en el

Registro Público si la calificación fue satisfactoria; en caso contrario, regresa a su empleo anterior. El cargo de origen puede proveerse por encargo o provisionalidad.

G. Vacaciones

Derecho y prestación social de todos los empleados públicos, que genera vacancia temporal en el empleo durante su disfrute (Art. 2.2.5.5.50 Decreto 1083 de 2015). Corresponden a quince (15) días hábiles por año de servicio (Art. 8 Decreto Ley 1045 de 1978), concedidas por resolución dentro del año siguiente a su causación. Según la Corte Constitucional (Sentencia C-598 de 1997), constituyen un derecho al descanso remunerado, no un sobresueldo, por lo que su compensación en dinero está en principio prohibida salvo excepciones legales. Se liquidan sobre los quince días hábiles, incluyendo domingos y festivos intermedios, con el salario vigente al iniciar el disfrute, y deben pagarse con al menos cinco (5) días de antelación; el Jefe de Personal debe programarlas anualmente garantizando la prestación del servicio.

1. Compensación de Vacaciones

Solo procede en dinero cuando el jefe del organismo lo estime necesario para evitar perjuicios al servicio (hasta por un año) o cuando el empleado se retira sin haberlas disfrutado (Art. 20 Decreto Ley 1045 de 1978), en cuyo caso se reconocen y compensan proporcionalmente al tiempo laborado, junto con la prima de vacaciones y la bonificación por recreación (Ley 995 de 2005 y Decreto 404 de 2006).

2. Interrupción de Vacaciones

Procede por necesidades del servicio, incapacidad por enfermedad, accidente de trabajo, maternidad o aborto, otorgamiento de una comisión, llamamiento a filas o licencia por luto (Art. 15 Decreto Ley 1045 de 1978 y Ley 1635 de 2013), mediante resolución motivada; el beneficiario reanuda el tiempo que falte.

3. Aplazamiento de las Vacaciones

Procede por necesidades del servicio antes de iniciado el disfrute, mediante resolución motivada, y debe constar en la hoja de vida del funcionario (Art. 14 Decreto Ley 1045 de 1978). Ver Formato de Situaciones Administrativas.

H. Descanso Compensado

Se otorga para semana santa y fin de año, siempre que se compense el tiempo laboral equivalente, garantizando la continuidad del servicio (Art. 2.2.5.5.51 Decreto 1083 de 2015).

I. Servicio Militar

El empleado llamado a prestar servicio militar obligatorio no sufre alteración en su situación laboral, queda exento de obligaciones civiles y sin derecho a remuneración, y es reintegrado al terminar. El tiempo no se considera interrumpido para cesantías ni pensión; el jefe del organismo debe conceder la licencia correspondiente y suspender cualquier proceso disciplinario en curso hasta la reincorporación.

J. Asignación de Funciones

Cuando la situación administrativa del empleado no genera vacancia temporal pero implica separación transitoria de sus funciones, el jefe del organismo puede asignarlas a otro empleado de la misma naturaleza, sin que ello genere pago salarial adicional ni desvinculación de las funciones propias del designado (Art. 2.2.5.5.52 Decreto 1083 de 2015).